

1500729-55.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108970/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24455095 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2108970 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON SOUSA FERREIRA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500729-55.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500729-55.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108970/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24455095 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2108970 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON SOUSA FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

JEFERSON SOUSA FERREIRA e THAMIR SOARES JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 18h, na Rua Costa Rica, nº 750, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, Jeferson, agindo em concurso e unidade de propósitos com Thamir, trazia consigo, para fins de tráfico, duas porções de cocaína totalizando 52,21g, bem como uma porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando 5,74g,

sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta, ainda, que um pouco mais tarde, no mesmo dia, na Rua Samy Gorayb, 55, fundos, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, Thamir guardava, para fins de tráfico, duas porções de cocaína totalizando 384,16g, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01) e tiveram suas prisões convertidas em preventiva (fls. 97/100).

Em seguida, os réus foram notificados (fls. 144 e 151) e apresentaram defesa escrita (fls. 156/157).

Recebida a denúncia em 19 de julho de 2022 (fls. 158), os acusados foram regularmente citados (fls. 188 e 190).

Folhas de antecedentes e certidões de eventos foram juntadas aos autos (fls. 75/94).

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Rafael Soares e Cleiton Fernandes de Souza. Após, os réus foram interrogados.

Em debates orais, o n. representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 221). A r. Defesa, a seu turno, com relação ao réu Jeferson, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo requerido, ainda, no tocante ao acusado Thamir o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação da pena no mínimo legal (fls. 221).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termos de depoimento (fls. 08/09 e 10/11), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 21/23), exames químico-toxicológicos (fls. 118/120), laudo pericial objeto (fls. 121/123), laudo pericial de aparelho de telefone celular (fls. 194/206) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na fase policial (fls. 12), o réu Thamir Soares Junior alegou que havia dado uma carona ao acusado Jeferson, pois era caminho de sua casa, e que não sabia que o mesmo estava portando drogas. Com relação aos demais fatos, manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Em Juízo, alegou que possuía uma dívida de drogas e que, como forma de pagamento, aceitou guardar os entorpecentes apreendidos em sua residência para terceira pessoa. Disse, ainda, que, no dia dos fatos, Jeferson pediu que ele o levasse a um local próximo ao Mc Donald's, pois iria receber um dinheiro, mas afirmou que não sabia que o mesmo estava com drogas.

Já o réu Jeferson Sousa Ferreira, ao ser interrogado na fase inquisitiva (fls. 13), negou a traficância e alegou que a porção de cocaína apreendida em seu poder na data dos fatos seria destinada a seu consumo. Alegou que, no dia em questão, pediu a Thamir para levá-lo de carro até a casa de um outro amigo de nome Igor para que juntos consumissem cocaína, revelando que iria receber R\$ 200,00 pela substância oferecida a Igor. Em Juízo, modificou sua versão, alegando que, na verdade, tinha pedido uma carona a Thamir apenas para buscar um milk-shake para sua esposa no Mc Donald's. Negou que estivesse indo consumidor drogas na casa de um amigo ou que estivesse indo receber um dinheiro, alegando que sequer conhecer uma pessoa de nome Igor. Informou, por fim, que pagou o valor de R\$ 950,00 pela cocaína apreendida em seu poder, reafirmando que a mesma seria para seu uso.

Por sua vez, os policiais militares Rafael Soares e Cleiton Fernandes de Souza, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, informaram que, na data dos fatos, estavam realizando um patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo modelo Peugeot estacionado na via, com um indivíduo no volante e o outro de pé ao lado da porta do passageiro, que estava aberta. Contaram que, ao se aproximarem com a viatura, o indivíduo que estava do lado de fora do veículo, posteriormente identificado como sendo o réu Jeferson, se abaixou bruscamente, tentando se esconder dos policiais, o que motivou a abordagem de ambos. Disseram que, em revista pessoal, encontraram em poder de Jeferson duas porções de cocaína, sendo

uma menor e a outra maior, bem como uma pequena porção de maconha. Já com o acusado Thamir foi localizado apenas um aparelho celular e o valor de R\$ 1.029,00 em notas diversas. Ao ser indagado, Jeferson admitiu que estava no local para vender os entorpecentes pelo valor de R\$ 1.800,00 para uma terceira pessoa. Por sua vez, Thamir informou que Jeferson lhe devia um dinheiro e que o teria acompanhado para receber parte da dívida depois que o mesmo vendesse o entorpecente. Thamir ainda teria admitido que haveria outras porções de cocaína em sua residência e franqueou a autorizou o ingresso dos policiais no local, onde de fato foram localizadas as porções de cocaína pesando quase quatrocentos gramas e uma balança de precisão. Pois bem. Como se vê, muito embora o réu Jeferson tenha alegado que os entorpecentes encontrados em seu poder seriam apenas para seu consumo, os demais elementos de prova colhidos não deixam dúvidas que, na verdade, todas as drogas apreendidas seriam sim destinadas ao comércio.

Quanto aos entorpecentes apreendidos na residência, o próprio réu Thamir confessou que estava guardando as drogas em questão para terceira pessoa, como forma de pagamento de uma dívida de drogas que havia contraído no passado. Além disso, além da considerável quantidade de entorpecente apreendida no local (384,16g de cocaína), vê-se que também foi apreendida uma balança de precisão, não havendo dúvidas, portanto, quanto à traficância, uma vez que o tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 prevê, dentre outras condutas, a de guardar e a de manter em depósito, pouco importando se para si mesmo ou para terceiros. Da mesma forma, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado Jeferson (52,21g de cocaína e 5,74g de maconha) também não deixam dúvidas quanto à traficância, não sendo crível a justificativa apresentada pelo acusado de que estaria circulando com tamanha quantidade de entorpecentes apenas por ter medo de guardar as drogas em sua casa. As demais circunstâncias também evidenciam que a droga seria destinada ao comércio, valendo destacar que as versões apresentadas pelos réus na fase inquisitiva e em Juízo para justificarem a ida de ambos até o local onde foram abordados pelos policiais são absolutamente divergentes e até mesmo contraditórias, já que, na fase inquisitiva, Jeferson alega que estava indo consumir e vender parte da droga na casa de seu amigo Igor, enquanto, na fase judicial, afirmou que sequer conhecia tal indivíduo. Aliás, segundo os policiais, quando da abordagem dos acusados, ambos teriam admitido que Jeferson teria até o local dos fatos para vender os entorpecentes pelo valor de R\$ 1.800,00 e entregaria parte do dinheiro da venda a Thamir como pagamento de uma dívida existente entre os dois.

Se não bastasse, o laudo pericial acostado às fls. 194/206, realizado a partir das conversas extraídas do aparelho de celular pertencente ao réu Jeferson, constatou a existência de diversos diálogos mantidos pelo aplicativo Whastapp que deixam evidente que Jeferson já vinha se dedicando ao comércio de drogas, existindo, inclusive, várias imagens nas quais exibia os entorpecentes:

Mensagem recebida pelo réu Jeferson:

(fls. 198) "Conseguiu o marroquino", referindo-se à maconha.

(fls. 200) "...Vai tem como trazer, agora cedo mano? Tem uns parceiro meu querendo aqui, entendeu? ...Tô com a moeda aqui já. Aí você vê pra mim aí", tendo Jeferson respondido "...Vou ajeitar até na hora do almoço tá na tua mão, pode ficar na paz"

-Mensagem enviada pelo réu Jeferson:

(fls. 202) "Você não tem vinte e cinco de amarela, pra me emprestar não né? Pra levar pra um pessoalzinho, não né?", referindo-se à cocaína.

Diante de tais circunstâncias e considerando que o laudo pericial acostado às fls. 118/120 constatou a presença das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), constantes respectivamente nas listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, não resta outro caminho a seguir que não a condenação de ambos os acusados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se podendo falar, portanto, em desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, caput, do mesmo diploma legal, na forma requerida pela r. Defesa.

Passo a dosimetria das penas.

I-) Thamir Soares Junior

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual

fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 75/76 (processo nº 0000520-05.2018.8.26.0559) com a atenuante da confissão, mantendo, portanto, a pena no patamar anteriormente fixado. Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da reincidência específica do acusado.

II-) Jeferson Sousa Ferreira

Na primeira fase, diante dos maus antecedentes do acusado, conforme certidão de fls. 79 (processo nº 0025089-97.2010.8.26.0576), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, diante da dupla reincidência do réu, conforme certidão de fls. 80/81 (processos nº 0042995-61.2014.8.26.0576 e nº 3000481-76.2013.8.26.0576), elevo a pena até então aplicada em mais 1/3, passando a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da dupla reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu THAMIR SOARES JUNIOR à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa e o réu JEFERSON SOUSA FERREIRA à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, ambos como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional em razão da quantidade de pena aplicada.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da reincidência específica dos acusados e dos maus antecedentes do réu Jeferson.

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso.

Como os réus responderam ao processo presos, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido e depositado às fls. 117 (R\$ 1.029,00), bem como dos objetos apreendidos e do veículo I/PEUGEOT 207HB XR S, placa ITC-7431, em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condeno, ainda, os acusados a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA